

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 929/2539 บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด

โจทก์

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)

จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 19, มาตรา 27, มาตรา 41

เครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นอักษรไทยและอักษรโรมันคำว่าบิกกุกBigCookแฟตกุกFatCook และมาสเตอร์กุกMasterCook ซึ่งตัวอักษรไทยอยู่ด้านบนของอักษรโรมันและไม่มีรูปฟอครวประดิษฐ์อยู่ด้วยจึงแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ประเภทที่เป็นรูปฟอครวประดิษฐ์คล้ายขวดทรงกระบอกเอนตัวยืนยี่มีอักษรไทยคำว่ากุก หรือมีอักษรไทยคำว่ากุกและอักษรโรมันคำว่าCook รวมกันอยู่บนตัวรูปฟอครวประดิษฐ์อย่างชัดเจนไม่เหมือนหรือคล้ายกันแต่อย่างใดและเครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าวยังแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ประเภทที่ใช้อักษรไทยคำว่ากุก หรืออักษรโรมันคำว่าCook หรืออักษรไทยและอักษรโรมันดังกล่าวรวมกันอย่างมากโดยคำว่าบิกกุกBigCook และแฟตกุกFatCook เป็นคำ2พยางค์คำว่ามาสเตอร์กุกMasterCook เป็นคำ3พยางค์การจัดวางตัวอักษรและขนาดตัวอักษรของเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยก็ยิ่งแตกต่างกันมากเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยดังกล่าวจึงไม่เหมือนหรือคล้ายกันจนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชน แม้

เครื่องหมายการค้าของจำเลยมีคำว่าก๊วกและคำCook เป็นสาระสำคัญส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าเช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ก็ตามแต่คำว่าก๊วก ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2525หมายถึงพ่อครัวทำกับข้าวฝรั่งและคำดังกล่าวก็เป็นคำที่เลียนเสียงมาจากคำอักษรโรมันคำว่าCookซึ่งเป็นคำสามัญที่มีคำแปลตามพจนานุกรมคำดังกล่าวจึงเป็นคำสามัญทั่วไปไม่ทำให้โจทก์เป็นผู้มีสิทธิที่จะใช้คำดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวและหวังกันไม่ให้ผู้อื่นใช้คำดังกล่าวได้จำเลยจึงนำคำดังกล่าวไปใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า คำว่าก๊วก และคำว่า Cook เครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยคำว่าก๊วก กับคำว่า Cook และเครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยรูปพ่อครัวประดิษฐ์ กับคำว่า ก๊วก และหรือ Cook ในลักษณะต่าง ๆ ตามรูปที่ 1-6 ของเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามรูปที่ 3, 4 และ 6 ของเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 ไว้แล้วสำหรับสินค้าในจำพวกที่ 42 รายการสินค้าทั้งจำพวกเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2532 จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า บิ๊กก๊วก Big cook แฟตก๊วก Fat Cookและมาสเตอร์ก๊วก Master Cook ต่อกรมทะเบียนการค้า สำหรับสินค้าในจำพวกที่ 42 รายการสินค้าทั้งจำพวกตามคำขอเลขที่ 192995, 192996 และ 192997 เครื่องหมายการค้าทั้ง 3 คำขอของจำเลยเป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายถึงขนาดเป็นการลวงสาธารณชนกับเครื่องหมายการค้าต่าง ๆ ของโจทก์ซึ่งได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้วสำหรับสินค้าในจำพวกเดียวกัน อันเป็นการละเมิดต่อโจทก์ขอให้พิพากษาว่าเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่192995, 192996 และ 192997 เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายถึงขนาดเป็นการลวงสาธารณชนกับ

เครื่องหมายการค้าต่าง ๆ ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 ของโจทก์ โจทก์เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวและมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าต่าง ๆ ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 รวมทั้งเครื่องหมายการค้าใด ๆ ที่มีคำว่ากู๊กและ/หรือ Cook เป็นสาระสำคัญดีกว่าจำเลย ให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้ง 3 คำขอดังกล่าวหากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย และห้ามจำเลยใช้ ยื่นขอจดทะเบียนหรือเข้าเกี่ยวข้องใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 และ 7 รวมทั้งเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวทั้งหมด

จำเลยให้การว่า จำเลยมีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้า บิกกู๊กBig Cook แฟตกู๊ก Fat Cook และ มาสเตอร์กู๊ก Master Cook ที่ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้โดยชอบด้วยกฎหมายเครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้ง 3 คำขอ ไม่เหมือนหรือคล้ายถึงขนาดเป็นการลวงสสารณชนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 192995, 192996 และ 192997 หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยห้ามจำเลยใช้ยื่นขอจดทะเบียนหรือเกี่ยวข้องใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวหรือเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้งหมด

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้อง

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้เป็นยุติว่าโจทก์เป็นเจ้าของ
เครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยคำว่า กูก และอักษรโรมันคำว่า Cook กับ
เครื่องหมายการค้ารูปพ่อครัวประดิษฐ์คล้ายขวดทรงกระบอกเอนตัวยืนยิ้ม มีคำว่า
กูก อยู่บนตัวรูปพ่อครัวประดิษฐ์แบบหนึ่ง กับมีคำว่า กูก และอักษรโรมัน คำว่า
Cook อยู่บนตัวรูปพ่อครัวประดิษฐ์อีกแบบหนึ่ง ตามรูปที่ปรากฏในเอกสารหมาย
จ.12 โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า กูก และอักษรโรมันคำว่า Cook
สำหรับสินค้าในจำพวกที่ 42 ทั้งจำพวก ในปี 2520 ตามเอกสารหมาย จ.15 และได้จด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นรูปพ่อครัวประดิษฐ์มีคำว่ากูก อยู่บนตัวรูปพ่อครัว
ประดิษฐ์แบบหนึ่ง กับมีคำว่า กูก และอักษรโรมันคำว่า COOK อยู่บนตัวรูปพ่อครัว
ประดิษฐ์อีกแบบหนึ่งสำหรับสินค้าในจำพวกที่ 42 ทั้งจำพวกตามเอกสารหมาย จ.16
และจ.17 โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้กับสินค้าน้ำมันพืช จำเลยยื่น
คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า บิ๊กกูก Big Cook แฟตกูก Fat Cook และ
มาสเตอร์กูก Master Cook สำหรับสินค้าในจำพวกที่ 42 ทั้งจำพวก ซึ่งเป็นสินค้า
จำพวกเดียวกับโจทก์รวม 3 คำขอ ตามสำเนาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
เอกสารหมาย จ.1 ถึง จ.3 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2532 โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า
เครื่องหมายการค้าที่จำเลยขอจดทะเบียนทั้ง 3 คำขอนั้นเหมือนหรือคล้ายกับ
เครื่องหมายการค้าคำว่า กูก และ Cook กับเครื่องหมายการค้ารูปพ่อครัวประดิษฐ์กับ
คำว่า กูก และ COOK ในลักษณะต่าง ๆ ของโจทก์ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า
วินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านของโจทก์และดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตาม
คำขอทั้งสามของจำเลย

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า บิ๊กกูก
Big Cook แฟตกูก Fat Cook และมาสเตอร์กูก Master Cook ตามสำเนาคำขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมาย จ.1 ถึง จ.3 ของจำเลยเหมือนหรือคล้าย
กับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามเอกสารหมาย จ.12 จนถึงนับได้ว่าเป็นการลง

สาธารณชนหรือไม่ ในปัญหานี้ ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามเอกสาร
หมาย จ.12 แบ่งออกได้เป็น2 ประเภทโดยเป็นเครื่องหมายการค้าที่ใช้อักษรไทยคำ
ว่า กู้กหรืออักษรโรมันคำว่า COOK หรือใช้อักษรไทยและอักษรโรมันดังกล่าวรวม
กัน ประเภทหนึ่ง และเป็นเครื่องหมายการค้าที่เป็นรูปพ่อครัวประดิษฐ์คล้ายขวดทรง
กระบอกเอนตัวยืนยื้ม มีอักษรไทยคำว่า กู้ก อยู่บนตัวรูปพ่อครัวประดิษฐ์ตามเอกสาร
หมาย จ.16 กับเครื่องหมายการค้ารูปพ่อครัวประดิษฐ์คล้ายขวดทรงกระบอกเอนตัว
ยืนยื้ม มีอักษรไทยคำว่า กู้ก และอักษรโรมันคำว่า COOKอยู่รวมกันบนตัวรูปพ่อ
ครัวประดิษฐ์ตามเอกสารหมาย จ.17 อีกประเภทหนึ่ง ส่วนเครื่องหมายการค้าของ
จำเลยตามสำเนาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมาย จ.1 ถึง จ.3 เป็น
อักษรไทยและอักษรโรมัน คำว่า บิกกูก Big Cook แฟตกูก Fat Cook และ
มาสเตอร์กูก Master Cook ตามลำดับ โดยจัดรูปตัวอักษรให้อักษรไทยอยู่ด้านบน
ของอักษรโรมัน และไม่มีรูปพ่อครัวประดิษฐ์อยู่ด้วยแต่ประการใด ซึ่งเมื่อเปรียบ
เทียบเครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าวกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ประเภท
ที่เป็นรูปพ่อครัวประดิษฐ์ มีอักษรโรมัน คำว่า COOK และหรืออักษรไทยคำว่า กู้ก อยู่
บนตัวรูปพ่อครัวประดิษฐ์แล้ว เห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าวแตกต่าง
จากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ประเภทที่เป็นรูปพ่อครัวประดิษฐ์นั้นอย่างชัด
แจ้ง ไม่เหมือนหรือคล้ายกันแต่อย่างใด และเมื่อได้เปรียบเทียบเครื่องหมายการค้า
ตามสำเนาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมาย จ.1 ถึง จ.3 ของจำเล
ยกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ประเภทที่ใช้อักษรไทย คำว่า กู้ก หรืออักษรโรมัน
คำว่า COOK หรืออักษรไทยและอักษรโรมันดังกล่าวรวมกันแล้ว ก็เห็นได้ว่ามีความ
แตกต่างกันมาก โดยคำว่า บิกกูก Big Cook และแฟตกูก Fat Cook เป็นคำ2
พยางค์ คำว่า มาสเตอร์กูก Master Cook เป็นคำ 3 พยางค์และการจัดตัวอักษรของ
คำดังกล่าว นั้นได้จัดให้อักษรไทยอยู่ด้านบนอักษรโรมัน โดยอักษรไทยมีขนาดใหญ่
กว่าอักษรโรมันเพียงเล็กน้อย ส่วนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เป็นคำพยางค์เดียว

โดยเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ใช้อักษรไทยและอักษรโรมันรวมกันนั้นจัดตัวอักษรให้อักษรไทยมีขนาดใหญ่กว่าอักษรโรมันมากและจัดให้อักษรโรมันอยู่บนพยัญชนะตัว "ก" ตัวที่ 2 ในระดับเดียวกับวรรณยุกต์ไม้ตรี นอกจากนั้นแล้วลักษณะการจัดตัวอักษรโรมันของเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยก็ยังแตกต่างกันอีกด้วยโดยตัวอักษรโรมันของโจทก์มีขนาดเท่ากันทุกตัว ส่วนตัวอักษรโรมันของคำว่า Big Cook และ Fat Cook กับ Master Cookของจำเลยใช้อักษรตัวพิมพ์เล็ก คงใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัว "B" "C" และ "F" "C" กับ "M" "C" ในแต่ละคำตามลำดับเท่านั้นเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยดังกล่าวจึงแตกต่างกันไม่เหมือนหรือคล้ายกัน ที่โจทก์ฎีกาว่าโจทก์มีสิทธิผูกขาดในการใช้เครื่องหมายการค้า คำว่า กูก และ/หรือ COOK การที่จำเลยนำคำว่ากูก และ/หรือ Cook ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าของจำเลย เป็นการกระทำที่ไม่สุจริตเพื่อแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงเกียรติคุณและความแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของโจทก์นั้น เห็นว่า แม้เครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าวทั้งหมดมีคำว่ากูก และคำว่า "Cook" เป็นสาระสำคัญส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า ซึ่งคำดังกล่าวเป็นคำเดียวกันกับคำที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ก็ตาม แต่คำว่า กูก ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง พ่อครัวทำกับข้าวฝรั่ง และคำดังกล่าวก็เป็นคำที่เลียนเสียงมาจากคำอักษรโรมันว่า COOK ซึ่งเป็นคำสามัญที่มีคำแปลตามพจนานุกรม คำดังกล่าวจึงเป็นคำสามัญทั่ว ๆ ไป ไม่ทำให้โจทก์เป็นผู้มีสิทธิที่จะใช้คำดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวและหวงกันไม่ให้ผู้อื่นใช้คำดังกล่าวได้ จำเลยจึงนำคำดังกล่าวไปใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามสำเนาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข จ.1 ถึง จ.3 นั้นได้ และเมื่อเครื่องหมายการค้าคำว่า บิกกูก Big Cook แฟตกูก Fat Cook และมาสเตอร์กูก Master Cook ของจำเลย

แตกต่างจากเครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมายเลข 12 ของโจทก์ชั้นนี้ จึงไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของโจทก์จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนแต่อย่างใด โจทก์ไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่จำเลยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้ตามสำเนาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข 1 ถึง 3 ดีกว่าจำเลย ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์นั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

(อัศวินวิทย์ สุมาวงศ์-ยงยุทธ ธารีสาร-สมาน เวทวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>